JORNAL O CATARINENSE – Texto 3:

NÃO É "PARA INGLÊS VER"

Na edição anterior conhecemos o significado do termo Compliance e a importância de estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade. Mas, principalmente a Lei Anticorrupção que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos.

Não é porque "todo mundo faz" ou se utiliza do "velho jeitinho brasileiro" que seja preciso correr o risco desnecessário de sua reputação ou de sua empresa estar atrelada a encândalos e processos midiáticos, limitando-se a mais do mesmo, esperando resultados diferentes.

Do contrário, a mera apresentação de um quadro em sua sala ou mural de colaboradores dando conta que sua empresa tem um programa de compliance e código de ética rigorosos a serem seguidos, não lhe deixará automaticamente imune a responsabilização por atos ilícitos. Isso porque, o programa e cultura empresarial devem ser efetivos e vivenciados em todos os setores e níveis, constantemente.

Assim, mais importante do que criar regras e divulgá-las é preciso aplicar práticas éticas sustentáveis de forma rotineira, bem como monitorá-las periodicamente. Pois, de nada vale uma política "para inglês ver" se a empresa não dispõe de meios para cumprir ou fazer cumprir. O que de fato se observa é o *tone at the top* (tom do topo), aquilo que a liderança faz, e não o que ela diz ou mostra, o que, por si só, revela que os líderes devem ser os primeiros a seguir as determinações de Compliance se querem que o restante da empresa o faça.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.